

**Lettre Circulaire n° LC/BKAM/2022/3 du 15 avril 2022 relative
au programme de soutien au financement des banques
participatives**

Article 1

La présente lettre circulaire fixe les modalités relatives au refinancement des Wakala Bil Istitmar conclues par les banques dans le cadre du programme de soutien au financement des banques participatives.

Article 2

Bank Al-Maghrib met en place une ligne de refinancement des nouvelles Wakala Bil Istitmar conclues par les banques avec des banques participatives au cours de la période allant du 1^{er} trimestre de 2022 au dernier trimestre de 2023.

Article 3

Les banques participant à ce programme peuvent bénéficier trimestriellement d'un refinancement auprès de Bank Al-Maghrib pour un montant maximum égal au volume des Wakala Bil Istitmar éligibles.

Article 4

Pour chaque appel d'offres, les Wakala Bil Istitmar éligibles sont celles conclues au cours du trimestre précédent et ayant une durée supérieure ou égale à la durée du refinancement demandé.

Article 5

Le refinancement de Bank Al-Maghrib est accordé pour une durée de trois mois et/ou un an, sous forme de prêts garantis.

Article 6

Les banques mobilisent en faveur de Bank Al-Maghrib, en garantie des refinancements accordés, les actifs éligibles fixés dans la décision du Wali n° 80/W/20 relative aux instruments de politique monétaire, ses modificatifs et les textes pris pour son application.

Article 7

Le taux de refinancement est égal à la moyenne pondérée du taux directeur sur la période de refinancement.

Article 8

Pour participer à une opération de refinancement, les banques doivent communiquer à Bank Al-Maghrib, au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre, l'état des Wakala Bil Istitmar éligibles à ce programme, établi conformément aux modèles joints en annexes 1 et 2.

Article 9

Le représentant légal de la banque adresse à Bank Al-Maghrib, préalablement au règlement de chaque opération de prêt garanti, une lettre de confirmation et de garantie (annexe 3), un billet à ordre (annexe 4), un engagement moral (annexe 5) ainsi que la liste des actifs présentés en garantie, établie conformément à l'annexe 6 de la présente lettre circulaire et aux annexes 8, 13, 14 et 15 de la lettre circulaire n° LC/BKAM/2020/8 relative aux instruments de politique monétaire.

Article 10

À la date de règlement, Bank Al-Maghrib crédite les Comptes Centraux de Règlement des contreparties bénéficiaires, des montants des refinancements qui leur sont accordés.

À l'échéance, Bank Al-Maghrib débite les Comptes Centraux de Règlement des montants accordés, augmentés des intérêts y afférents.

Article 11

Dans le cas d'un remboursement anticipé, partiel ou total, d'une Wakala Bil Istitmar refinancée dans le cadre de ce programme, la banque doit informer sans délai Bank Al-Maghrib et procéder, dans les 2 jours ouvrables suivants, au remboursement du refinancement pour un montant équivalent.

Article 12

Bank Al-Maghrib peut s'assurer de l'exactitude des informations qui lui sont communiquées à travers :

- Des contrôles inopinés sur documents relatifs à un appel d'offres ;
- Un contrôle périodique sur place ;
- Un rapport d'audit indépendant, à la charge de la banque concernée.

Article 13

En cas de non-respect par une banque de l'une des dispositions de la présente lettre circulaire, Bank Al-Maghrib débite son Compte Central de Règlement du montant total des refinancements accordés, augmenté des intérêts et des pénalités y afférents.

Article 14

La présente lettre circulaire prend effet à compter de ce jour.

ANNEXE 1

Raison sociale de l'établissement

.....

PROGRAMME DE SOUTIEN AU FINANCEMENT DES BANQUES PARTICIPATIVES

Opération de refinancement à un an

Date de l'opération

Date de règlement

Date de remboursement

ETAT des « WAKALA BIL ISTITMAR » CONCLUES AVEC DES BANQUES PARTICIPATIVES

DU --/--/---- AU --/--/----

(Montants en milliers de DHS)

Dénomination sociale du Wakil	Montant décaissé	Date de écaissement	Date d'échéance	Durée en jours (4) - (3)	Taux de rendement espéré	Commission fixe du Wakil
1	2	3	4	5	6	7

ANNEXE 2

Raison sociale de l'établissement

.....
.....

PROGRAMME DE SOUTIEN AU FINANCEMENT DES BANQUES PARTICIPATIVES

Opération de refinancement à 3 mois

Date de l'opération

Date de règlement

Date de remboursement

ETAT des « WAKALA BIL ISTITMAR » CONCLUES AVEC DES BANQUES PARTICIPATIVES
DU --/--/---- AU --/--/----

(Montants en milliers de DHS)

Dénomination sociale du Wakil	Montant décaissé	Date de écaissement	Date d'échéance	Durée en jours (4) - (3)	Taux de rendement espéré	Commission fixe du Wakil
1	2	3	4	5	6	7



ANNEXE 3**Raison sociale de l'établissement**

.....
.....

LETTRE DE GARANTIE ET DE CONFIRMATION

Je soussigné [prénom et nom.], représentant légal de [dénomination sociale], confirme et atteste que les créances privées dont état en annexe, sont mobilisées auprès de Bank Al-Maghrib, en contrepartie des opérations de prêts garantis et répondent aux critères d'éligibilité arrêtés par Bank Al-Maghrib.

Cette lettre de garantie et de confirmation est donnée pour valoir et servir ce que de droit et est soumise à la loi marocaine et à la compétence des juridictions de Rabat.

....., le

Cachet et signature

**BILLET REPRESENTATIF DE CREANCES PRIVEES REMIS SANS FRAIS
EN CONTREPARTIE DE L'OPERATION DU PRET ACCORDE PAR BANK AL-MAGHRIB
EN DATE DU**

Nom et adresse du Bénéficiaire : Bank Al-Maghrib

Dénomination et adresse du souscripteur

Domiciliation
Bank Al-Maghrib

Numéro de compte central de règlement
au niveau de SRBM

Signature du souscripteur

Timbre

ANNEXE 5**Raison sociale de l'établissement**

.....

.....

ENGAGEMENT MORAL

Je soussigné [prénom et nom.], représentant légal de [dénomination sociale] :

- reconnais avoir pleinement connaissance des conditions encadrant le refinancement accordé par Bank Al-Maghrib à, dans le cadre du programme de soutien au financement des banques participatives et des obligations en découlant ;
- m'engage à faire respecter les termes des présentes par tout préposé agissant à cet effet au nom ou pour le compte de

Cet engagement est délivré à Bank Al-Maghrib, en application de la lettre circulaire LC/BKAM/2022/3, pour servir et valoir ce que de droit.

....., le

Cachet et signature

ANNEXE 6

Raison sociale de l'établissement

.....

PROGRAMME DE SOUTIEN AU FINANCEMENT DES BANQUES PARTICIPATIVES

Date de l'opération

Date de règlement

Date de remboursement

LISTE DES « WAKALA BIL ISTITMAR » MOBILISES EN FAVEUR
 DE BANK AL-MAGHRIB

(Montants en milliers de DHS)

Dénomination sociale du Wakil	Encours de la Wakala Bil Istitmar	Date de décaissement	Date d'échéance	Durée en jours (4) - (3)	Taux de rendement espéré	Commission fixe du Wakil
1	2	3	4	5	6	7